માંગ આધારિત ન હોવાથી વૈશ્વિક ફુગાવાની સમસ્યા ઝડપથી ઉકેલાશે નહીં

• દેવર્ષ વકીલ

આજે આપણે જે ફુગાવો જોઈ રહ્યા છીએ તે ૨૦૨૧-૨૨ની માંગ આધારિત ફુગાવો નથી. તે પુરવઠાની બાજુથી આવી રહ્યું છે - અનિયમિત હવામાન કૃષિ ઉત્પાદનને અસર કરે છે, અને પશ્ચિમ એશિયા અને યુક્રેનમાં સંઘર્ષો દ્વારા ઊર્જાના ભાવ ઊંચા રાખવામાં આવ્યા છે, જેણે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. શિપિંગ લેન વિક્ષેપિત કરી છે અને પરિવહન ખર્ચમાં વધારો કર્યો છે.

આ બધાની હવે બીજા રાઉન્ડમાં રસાયણો, ખાતરો અને ધાતુઓ જેવા વપરાશકર્તા ઉદ્યોગોમાં દેખાય છે, જ્યાં ઈનપુટ ખર્ચમાં વધારો પચાવવો શકય નથી. આ ઉપરાંત, ઘણી મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓમાં વર્ષ દરમિયાન લેવાયેલી ટેરિફ વધારો આ સપ્લાય આંચકા ઉમેરી કરી રહી છે, જે ફુગાવાને વધુ મજબૂત બનાવે છે.

AI અને ટેક્નોલોજી આ સમસ્યાને હલ કરશે નહીં

ઘણા નિષ્ણાત એમ મને છે કે AI અને ટેક્નોલોજી મહાન ડિસ્ફ્લેશનરી ફોર્સ છે જે આ પ્રશ્નનો ઉકેલ આપશે. પણ આગામી બે વર્ષમાં ફુગાવાના ચિત્રને અર્થપૂર્ણ રીતે નરમ કરવા માટે હું AI પર વિશ્વાસ કરીશ નહીં. જો કંઈપણ હોય તો, તેની આસપાસ રોકાણની તેજી હાલમાં ફુગાવામાં યોગદાનકર્તા છે, રાહત વાલ્વ નહીં.

લાંબા સમય સુધી ઊંચો વ્યાજ દર હવે ધારણા નહિ વાસ્તવિકતા છે

ચાર મુખ્ય સેન્ટ્રલ બેંકો એકબીજાના અઠવાડિયામાં વ્યાજ દર વધાર્યો છે. દસ વર્ષની યુએસ ટ્રેઝરી યીલ્ડ ૫% થી વધુ વધી રહી છે, અને આ દરેક દેશમાં વ્યાજના દર વધારવાનો સ્પષ્ટ સંકેત છે. ૨૦૨૦-૨૪ સુધીમાં વિશ્વ ભારમાં જોવા મળેલા મૂલ્યાંકન હવે ઉતાવળમાં પાછો આવવાના નથી.

વિશ્વના ઊંચા વ્યાજ દરનું ભારત પર દબાણ

ભારત જેવી અર્થવ્યવસ્થાઓ પર તેમની કરન્સી બચાવવા અને મૂડી જાળવી રાખવા ખૂબ દબાણ આવી રહ્યું છે. આ વર્ષે આરબીઆઈ વ્યાજ દર વધારવા કરતા તેણે રેપો રેટને ૫.૨૫% પર રાખ્યો છે જ્યારે રૂપિયો ડોલરની સામે ૯૭ની નજીક રેકોર્ડ નીચી સપાટીએ ગયો હતો, FCNR(B)ના પ્રવાહો, બાહ્ય વ્યાપારી ઉધાર વિન્ડોઝ જેવું પગલાં લેવાનું પસંદ કર્યું હતું. તે એક તર્કસંગત પસંદગી છે. ઈમર્જિંગ માર્કેટ સેન્ટ્રલ બેંકોને વ્યાજ દરમાં સીધો વધારો કરવાને બદલે તેમના પાસેના અન્ય શસ્ત્રો અને કરન્સી બજારમાં સ્વેપ લાઈન્સનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.

સોનામાં આ વર્ષે કોન્સોલિડેશન

સોનું આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં આશરે $૫,૬૦૦ પ્રતિ ઔંસની વિક્રમી સપાટીએ પહોંચ્યું હતું, જે બે દળો દ્વારા પ્રેરિત હતું: (a) ૨૦૨૨માં રશિયન ડોલર રિઝર્વ જપ્ત થયા બાદ કેન્દ્રીય બેંકો ડોલર-સંપ્રદાયના અનામતમાંથી સતત બદલી અને (b) બજારો વ્યાજ દરમાં અપેક્ષિત ઘટાડા. હવે બંને ફેક્ટર બદલાઈ ગયા છે. જે રેટ-કટિંગ સાયકલ હોવાનું માનવામાં આવતું હતું તે વાસ્તવિક રીતે વ્યાજ વધારાનું કડક ચક્રમાં ફેરવાઈ ગયું છે. સોનાએ તેના આ વર્ષમાં નફાનો મોટો હિસ્સો પાછો સોંપી દીધો છે, જે હવે $૪,૪૦૦ની નજીક ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. મધ્યસ્થ બેંકની ખરીદી ધીમી ગતિએ ચાલુ છે પરંતુ હમણાં તો જ્યાં સુધી ડોલર સ્ટ્રોંગ રહેશે ત્યાં સુધી સોનામાં મોટી તેજીના અણસાર નથી. લાંબા ગાળામાં વિશ્વમાં વધતા દેવા અને ડોલરમાંથી બીજા એસેટમાં સ્થાનાંતર સોનામાં મોટી મંદી આવવા દેશે નહિ.

ભારતીય બજાર ૨ વર્ષની રેન્જ-બાઉન્ડના કારણો

ત્રણ પરિબળો સેન્ટિમેન્ટને અવરોધે છે. ત્રણ પરિબળોને કારણે ભારતના ઈન્ડેક્સમાં છેલ્લા ૨ વર્ષથી મોટી તેજી નથી. પ્રથમ, કોર્પોરેટ કમાણી નિરાશાજનક છે: સેન્સેક્સ કંપનીઓએ છેલ્લા ૨ વર્ષમાં માત્ર નીચો સિંગલ ડિજિટ વૃદ્ધિ નોંધાવી છે, કારણ કે શહેરી માંગ મોડેથી સુધરી અને ઈનપુટ ખર્ચ ઊંચો રહ્યો. બીજું, મૂલ્યાંકન સમૃદ્ધ રહ્યું છે: ૨૦૨૫ની શરૂઆતમાં ઈન્ડેક્સ ૨૪x કમાણીના ઉચ્ચ મૂલ્યાંકન પર પહોંચ્યો હતો જ્યારે MSCI EM માટે ૧૨.૪x હતો. ત્રીજું, ક્રૂડ ઓઈલના ઊંચા ભાવ, ભૂ-રાજકીય ચિંતાઓ, સ્થગિત યુએસ પાર વાટાઘાટોએ જોખમમાં વધારો કર્યો છે. FIIને સસ્તા ઉભરતા બજારો તરફ રોકાણ કર્યુંને ભારતમાં મોટી વેચવાલી કરી.

બજારો ૫૨ અઠવાડિયાની નીચી સપાટી પાસે છે પણ મારો આઉટલુક રચનાત્મક છે. Q૧ FY૨૭માં GDP ૭.૮% વધ્યો, મૂડીખર્ચ, વપરાશ અને ક્રેડિટ સ્વસ્થ છે. કોર્પોરેટ કમાણી સુધરી રહી છે, FPI પ્રવાહ સહાયક બન્યો છે, અને મૂલ્યાંકન સસ્તું થયું છે. લાર્જ કેપ્સ અને મજબૂત બેલેન્સ શીટ્સવાળા પસંદગીના મિડ- અને સ્મોલ-કેપ્સ આકર્ષક લાગે છે. એલિવેટેડ ક્રૂડ, નબળો રૂપિયો, ઉચ્ચ વૈશ્વિક બોન્ડ યીલ્ડ અને FPI અસ્થિરતા નજીકના ગાળામાં મંદીના કારણ બની શકે છે. તેમ છતાં, મધ્યમથી લાંબા ગાળાના દૃષ્ટિકોણથી, આપણે વર્તમાન સ્તરોથી જો રોકાણ કરશો તો આવતા ૧૨ થી ૧૮ મહિનામાં બજારો નવી ઊંચાઈ પાર પહોંચશે અને સારો નફો કરાવશે. બેન્કિંગ અને ફાઈનાન્સ અને કોમોડિટીના શેરો બજારને અહીંયાથી સુધરશે. આ ઘટાડોનો ઉપયોગ આ ક્ષેત્રના શેરો ભેગા કરવા કરો.

(હેડ, પ્રાઇમ રિસર્ચ HDFC સિક્યુરિટીઝ)

નિફ્ટી ૦.૯% ઘટીને બંધ રહેતા સતત સાતમા અઠવાડિયે બજારમાં ઘટાડો

ભારતીય ઈક્વિટી બજારોમાં ગયા અઠવાડિયે ભારે ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યો. અમેરિકન બોન્ડ યિલ્ડમાં વધારો અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં તેજી જેવા નબળા વૈશ્વિક સંકેતોને કારણે બજાર પર દબાણ રહ્યું અને મંદીવાળાની પકડ વધુ મજબૂત બની. વીતેલા સપ્તાહમાં નિફ્ટી ૦.૯% ઘટીને બંધ રહેતા સતત સાતમા અઠવાડિયે બજાર ઘટાડા સાથે બંધ રહ્યું. વધુમાં ૨ એપ્રિલ પછીનું સૌથી નીચું સાપ્તાહિક ક્લોઝિંગ જોવા મળ્યું. સમીક્ષા હેઠળના સપ્તાહમાં નિફ્ટી મિડ-કેપ ઈન્ડેક્સે ૨% ઘટીને સતત ચોથા અઠવાડિયે ઘટાડો નોંધાવ્યો. સ્મોલ-કેપ ઈન્ડેક્સ પણ ૦.૮% ઘટીને સતત ત્રીજા અઠવાડિયે ઘટાડા સાથે બંધ રહ્યો સેક્ટરલ ઈન્ડેક્સમાં નિફ્ટી IT ૨.૪% અને ફાઈનાન્સિયલ સર્વિસિસ ૧.૬% ઘટીને ટોપ લુઝર્સ બન્યા હતા. જ્યારે રિયલ્ટી ઈન્ડેક્સ ૩% અને કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ ઈન્ડેક્સ ૧.૧% વધીને ટોપ ગેઈનર્સ તરીકે સ્થાન પામ્યા.

• વીરેન્દ્રસિંહ રાઠૌર

નિફ્ટી (CMP: ૨૩,૧૪૦) : સપ્તાહમાં બનાવેલું ૨૩,૦૨૦ના તળિયે ઈન્ડેક્સને ટેકો પ્રાપ્ત થશે. જો આ સપોર્ટ તૂટે તો ૨૨,૭૩૭ એટલે કે એપ્રિલના તળિયાથી જોવા મળેલા ૭૮.૬ ટકાના રિટ્રેસમેન્ટ લેવલે ટેકો પ્રાપ્ત થશે. ઈન્ડેક્સ વધે તો ૨૩,૩૫૦ના સ્તરે પ્રતિકારનો સામનો કરશે. તેનાથી ઉપર ૨૦-DMAના સ્તર ૨૩,૫૫૦ અને ૩૪-DMAના સ્તર ૨૩,૮૫૦ પર નિફ્ટી પ્રતિકારનો સામનો કરશે.

બેન્ક નિફ્ટી (CMP: ૫૫,૫૮૦) : બેન્ક નિફ્ટીએ વીતેલા સપ્તાહમાં ૧.૪% ઘટીને સતત પાંચમા અઠવાડિયે ઘટાડો નોંધાવ્યો હતો. અઠવાડિયાનું સૌથી નીચું સ્તર ૫૫,૩૪૦ તાત્કાલિક સપોર્ટ છે, જે એપ્રિલથી જોવા મળેલી તેજીનું ૩૮.૨ ટકાનું રિટ્રેસમેન્ટ લેવલ સાથે સુસંગત છે. જો આ સ્તર તૂટે તો તે પછી ૫૪,૩૩૦ અને ત્યારબાદ ૫૩,૨૯૭ના સ્તરે ટેકો મળી શકે છે. આ બન્ને સ્તર એપ્રિલથી જોવા મળેલી તેજીના અનુક્રમે ૫૦ ટકા અને ૬૧.૮ ટકાના રિટ્રેસમેન્ટ લેવલ છે. ઉપરમાં ઈન્ડેક્સ ૫૬,૬૭૧ના સ્તરે પ્રતિકારનો સામનો કરશે. ત્યારબાદ ૩૪-DMAના સ્તર ૫૭,૦૦૦ અને ૨૦૦-DMAના સ્તર ૫૭,૨૩૦ પર પણ ઈન્ડેક્સ પ્રતિકારનો સામનો કરી શકે છે.

કેસ્ટ્રોલ ઇન્ડિયા (CMP: ૨૦૧.૬૭) : ૨૭ ઑગસ્ટ ૨૦૨૪ના રોજ ૨૮૪.૪૦ની ટોચ બનાવ્યા બાદ આ શેર ૧૬૨.૬૧ સુધી ઘટ્યો હતો. આ શેર લગભગ બે વર્ષથી કોન્સોલિડેશનના તબક્કામાં હતો અને હાલમાં દૈનિક અને સાપ્તાહિક ચાર્ટ પર બ્રેકઆઉટ દર્શાવી રહ્યો છે. શુક્રવારે અવરલી ચાર્ટ આ શેરએ ફ્રેશ બ્રેકઆઉટ દર્શાવ્યો છે. હાલના સ્તરે ૨૧૨ના ટાર્ગેટ માટે ૧૯૫.૫૦ના સ્ટોપલોસ સાથે ખરીદી શકાય છે.

એચબીએલ એન્જિનિયરિંગ (CMP: ૮૦૬) : ૨૭ મેના રોજ ૮૭૫ની ટોચ બનાવ્યા બાદ આ શેર ૬૪૮ સુધી ઘટ્યો છે. ૨ સપ્ટેમ્બર પછી શેર રિબાઉન્ડ થયો છે અને શુક્રવારે અવરલી ચાર્ટ પર ફ્રેશ બ્રેકઆઉટ દર્શાવ્યો છે. હાલના સ્તરે ૮૬૦ના ટાર્ગેટ માટે ૭૬૬ના સ્ટોપલોસ સાથે ખરીદી શકાય છે.

એલજી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ(CMP: ૧,૭૨૫) : ૧૭ ઑગસ્ટના રોજ ૧,૭૫૫ની ટોચ બનાવ્યા બાદ આ શેર ૧,૫૯૯ સુધી ઘટ્યો હતો. ૧૬ સપ્ટેમ્બર પછી આ શેરમાં ફરી ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. શુક્રવારે અવરલી ચાર્ટ પર ફ્રેશ બ્રેકઆઉટ દર્શાવ્યો છે. હાલના સ્તરે ૧,૭૮૦ના ટાર્ગેટ માટે ૧,૬૭૮ના સ્ટોપલોસ સાથે ખરીદી શકાય છે.

સેબી રજિસ્ટર્ડ રિસર્ચ એનાલીસ્ટ નંબર. INH000018115
ડિસ્ક્લેમર લિંક https://www.prudentcorporate.com/reasearchDisclaimer.pdf શેરમાં રોકાણ બજારના જોખમને આધીન છે.
સિનિયર રિસર્ચ એનાલિસ્ટ, પ્રુડન્ટ કોર્પોરેટ એડવાઈઝરી સર્વિસીસ લિમિટેડ

ક્રૂડમાં તેજીનો નવો દોર, કોપર નવા લાઈફ હાઈ પર

વીતેલું સપ્તાહ વૈશ્વિક કોમોડિટી બજારો માટે ભારે ઉથલપાથલ, ઐતિહાસિક ઉંચી સપાટીઓ અને મહત્વપૂર્ણ ટેકનિકલ બ્રેકઆઉટ્સનું સાક્ષી બન્યું છે. એક તરફ ક્રૂડ ઓઈલ અને બેઝ મેટલ્સમાં તેજીના નવા એંધાણ જોવા મળ્યા છે, તો બીજી તરફ કિંમતી ધાતુઓમાં બોન્ડ યીલ્ડ અને ડોલર ઈન્ડેક્સના દબાણ હેઠળ તીવ્ર વધઘટ નોંધાઈ છે. આગામી સમયમાં બજારની દિશા નક્કી કરવા માટે આ સપ્તાહની મુવમેન્ટ અત્યંત નિર્ણાયક બની રહેશે. નોંધવું રહ્યું કે વીતેલા સપ્તાહે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને શી જિંગપિંગની મુલાકાત થઈ, જેમાં બન્ને નેતાઓએ એકબીજા પ્રત્યે સહકારભર્યું વલણ દાખવવા તૈયારી બતાવી.

• ચિરાગ ગોસ્વામી

ક્રૂડ ઓઈલ: ટેકનિકલ મજબૂતી અને આર્બિટ્રેજ ગેપના નવા સમીકરણો

બજારની અપેક્ષા મુજબ, સપ્તાહના પ્રથમ ત્રણ દિવસ દરમિયાન ક્રૂડ ઓઈલના ભાવોમાં નરમાશ અને વેચવાલીનું દબાણ જોવા મળ્યું હતું. જોકે, આ નરમાશ લાંબો સમય ટકી શકી ન હતી. બુધવારે યુ.એસ. બેન્ચમાર્ક WTI ક્રૂડે ૮૮.૮૧ ડોલર ની સપાટીએ પોતાનું નીચું સ્તર બનાવ્યું હતું. આ સપાટીએથી બજારમાં સારી એવી લેવાલી નીકળતા WTI ક્રૂડે ફરી તેજી તરફી ચાલ દર્શાવી હતી. WTI ની સાથે સાથે વૈશ્વિક બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડમાં પણ આવી જ મજબૂત તેજી જોવા મળી હતી. અહીં સૌથી ધ્યાન ખેંચનારી બાબત બ્રેન્ટ અને WTI ક્રૂડ વચ્ચેનો આર્બિટ્રેજ ગેપ છે. અગાઉ આ આર્બિટ્રેજ ગેપ ૫-૭ ડોલર ની રેન્જમાં રહેવા મંડ્યો હતો તે હાલમાં ફરી વધીને ૧૦ ડોલર થી વધુ થઈ ગયો છે. આર્થિક દૃષ્ટિકોણથી આ ગેપ દર્શાવે છે કે વૈશ્વિક બજારમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડ યુ.એસ.ના સ્થાનિક WTI ક્રૂડ કરતા ઘણું મોંઘુ છે. આ સ્થિતિ યુ.એસ. માટે ક્રૂડ ઓઈલની નિકાસને અત્યંત આકર્ષક બનાવે છે, જેના કારણે આગામી દિવસોમાં યુ.એસ.ના ક્રૂડ રિઝર્વમાં ઘટાડો થઈ શકે છે અને ભાવને વધુ ટેકો મળી શકે છે. ટેકનિકલ એનાલિસિસની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો, બુધવારે બનેલું ૮૮.૮૧ ડોલરનું નીચું સ્તર WTI ક્રૂડના ડેઈલી ચાર્ટ પર ચોથું 'હાયર બોટમ' છે. ચાર્ટ પેટર્ન મુજબ, જ્યારે કોઈ એસેટ સતત હાયર બોટમ બનાવે છે, ત્યારે તે સ્પષ્ટપણે લાંબા ગાળાના બુલિશ ટ્રેન્ડનો નિર્દેશ કરે છે. આ ટેકનિકલ સ્થિતિ સૂચવે છે કે ક્રૂડ ઓઈલની તેજીની સફર હજુ પૂરી થઈ નથી અને આગામી સપ્તાહોમાં નવા ઉચ્ચ સ્તરો જોવા મળી શકે છે.

બેઝ મેટલ્સ: ઔદ્યોગિક ધાતુઓમાં બુલિશ ટ્રેન્ડ

બેઝ મેટલ્સ સેક્ટરમાં આ સપ્તાહે ઐતિહાસિક ઘટનાક્રમ જોવા મળ્યો છે. ઔદ્યોગિક માગના બેરોમીટર સમાન ગણાતા કોપર (તાંબુ) માં સારી એવી તેજી નોંધાઈ છે. ગત મંગળવારે યુ.એસ. સ્પોટ માર્કેટમાં કોપરે ૬.૯૨૬૭૦ ડોલર નો નવો લાઈફટાઈમ હાઈ બનાવ્યો હતો. આ ઐતિહાસિક ઉંચી સપાટીએ પહોંચ્યા બાદ સ્વાભાવિક રીતે જ બજારમાં નફારૂપી વેચવાલી જોવા મળી હતી. આ કરેક્શન છતાં, ધાતુમાં ગભરાટભરી વેચવાલી જોવા મળી નથી. ગત સપ્તાહે યુ.એસ. સ્પોટમાં કોપર ૬.૭૧૧૭૦ ડોલરના સ્તરે બંધ આવ્યું હતું અને હાલમાં આ લેખ તૈયાર થઈ રહ્યો છે ત્યારે તે ૬.૭૫૨૫ ડોલર ની આસપાસ મજબૂતીથી ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. આ દર્શાવે છે કે ઉંચા મથાળે પણ બજારમાં ખરીદદારોનો રસ જળવાઈ રહ્યો છે. અન્ય બેઝ મેટલ્સની વાત કરીએ તો, યુ.એસ. માર્કેટમાં એલ્યુમિનિયમ સપ્તાહના પ્રથમ ત્રણ દિવસ દબાણ હેઠળ અને નરમ જોવા મળ્યું હતું. પરંતુ ગુરુવાર અને શુક્રવારે બજારના સેન્ટિમેન્ટમાં બદલાવ આવતા તેમાં મજબૂત ઉછાળો નોંધાયો હતો. ઝીંકમાં પણ બરાબર આ જ પ્રકારની ચાલ જોવા મળી હતી. શરૂઆતી નરમાશ બાદ સપ્તાહના અંતે આવેલી આ શાનદાર રિકવરી એ વાતની પુષ્ટિ કરે છે કે સમગ્ર બેઝ મેટલ્સ સંકુલમાં તેજીનો ટ્રેન્ડ હજુ પણ મજબૂત અને અકબંધ છે.

કિંમતી ધાતુઓ અને મેક્રો-ઇકોનોમિક પ્રેશર

બેઝ મેટલ્સ અને ક્રૂડથી વિપરીત, કિંમતી ધાતુઓના બજારમાં આ સપ્તાહે ભારે વોલેટિલિટી અને ગાબડાં જોવા મળ્યા હતા. ગત બુધવારે સોના અને ચાંદીમાં મોટો કડાકો બોલી ગયો હતો. યુ.એસ. સ્પોટ ગોલ્ડ (સોનું) બુધવારે માત્ર એક જ સત્રમાં ૪૩૬૬ ડોલર થી તૂટીને ૪૨૭૬ ડોલરના સ્તરે આવ્યું હતું. તેવી જ રીતે, યુ.એસ. સ્પોટ સિલ્વર (ચાંદી) માં પણ ભારે ધોવાણ થતાં ભાવ ૬૭.૫૧ ડોલર થી ગગડીને ૬૩.૮૬ પર આવી ગયા હતા. જોકે, સપ્તાહના અંતિમ કારોબારી દિવસ એટલેકે શુક્રવારે બજારમાં રાહતના શ્વાસ સાથે સારી રિકવરી જોવા મળી હતી. આ રિકવરી પાછળનું મુખ્ય કારણ વૈશ્વિક કરન્સી માર્કેટમાં આવેલો બદલાવ હતો. શુક્રવારે યુ.એસ. ડોલર ઈન્ડેક્સ, જે અગાઉ ઉછળીને ફરી એકવાર ૧૦૧ ના નિર્ણાયક સ્તરની પાર પહોંચી ગયો હતો, તે ગગડીને ૧૦૧ ની નીચે આવી ગયો હતો. ડોલરની આ નરમાશના કારણે સોના અને ચાંદી પરનું દબાણ હળવું થયું હતું અને નીચલા મથાળેથી શોર્ટ કવરિંગ જોવા મળ્યું હતું. આ તમામ હકારાત્મક બાબતો વચ્ચે, બજાર માટે સૌથી મોટી ચિંતાનો વિષય યુ.એસ. બોન્ડ યીલ્ડ બની રહ્યો છે. બોન્ડ યીલ્ડમાં સતત જોવા મળી રહેલી મજબૂતી વૈશ્વિક બજારોને પરેશાન કરી રહી છે. જ્યારે બોન્ડ યીલ્ડ વધે છે, ત્યારે સોના જેવી વ્યાજ નહીં નહીં ઉપજાવતી એસેટ્સ હોલ્ડ કરવાનો ખર્ચ વધી જાય છે, જે લાંબા ગાળે સોના-ચાંદીની તેજી માટે અવરોધરૂપ બની શકે છે. આગામી સમયમાં રોકાણકારોની નજર યુ.એસ. ફેડરલ રિઝર્વના વલણ અને બોન્ડ યીલ્ડની ચાલ પર રહેશે, જે સમગ્ર કોમોડિટી માર્કેટની દિશા નક્કી કરશે.

૨૩,૦૨૧ તૂટતાં ૨૨,૯૫૩ તથા તે બાદ ૨૨,૮૧૪-૨૨,૭૬૦નો ઘટાડો જોવાશે

૨૩,300 સુધીના ઉછાળે નફારૂપી વેચવાલી જારી રહેશે

• ધર્મેશ ભટ્ટ

બી.એસ.ઇ. ઇન્ડેક્સ : (૭૩,૮૯૬) મિત્રો, BSE ઈન્ડેક્સ ગત સપ્તાહમાં તેના આગલા સાપ્તાહિક બંધ ૭૪,૨૯૫ સામે ઉપર તરફ ૭૪,૫૩૫ના મથાળે ખૂલી એક તબક્કે ૭૫,૦૩૯ની ટોચે સ્પર્શ્યા બાદ પ્રોફિટ બુકિંગના પગલે નીચામાં ૭૩,૪૭૭ને સ્પર્શી અંતે ૭૩,૮૯૬ના મથાળે બંધ રહેલ છે, જે તેના આગલા સાપ્તાહિક બંધ ૭૪,૨૯૫ની સરખામણીમાં ૩૯૯ પોઈન્ટનો વધુ ઘટાડો દર્શાવે છે. સપ્તાહ દરમિયાન વૈશ્વિક પ્રતિકૂળ માહોલ તથા અહીંયા વીમા ક્ષેત્રની કંપનીઓ પર નિયંત્રણો આકરા થઈ શકશે તેવી જાહેરાત થરી બેંકિંગ, ફાઈનાન્સ તથા ખાસ કરીને વીમો તથા તેની પ્લેટફોર્મ કંપનીઓના શેરોમાં ભારે ગાબડાં પડવાથી સેન્ટીમેન્ટ ડહોળાયું હતું, જે થકી અન્ય ક્ષેત્રના શેરોમાં પણ વેચવાલી જોવાઈ હતી. એકંદરે આંતરપ્રવાહો સાવચેતીભર્યાથી નબળા જણાય છે.

હવે ચાર્ટની દષ્ટિએ ઈન્ડેક્સની ઓવરઓલ ચાલ વિચારીએ તો... ૭૦,૫૪૩-૬૯,૭૭૧ના ઘટાડે લેવાલી જોવાશે. લેણમાં ૬૯,૭૭૧નો સ્ટોપલોસ રાખવો. ઉપરમાં ૮૧,૬૦૦ તથા ૮૬,૧૬૦ મહત્ત્વની પ્રતિકાર સપાટી ધ્યાનમાં રાખવી. ૮૬,૧૬૦ પાર થતાં વધઘટે ૯૮,૨૦૦ તરફી નક્કર ચાલ શરૂ થશે.

આગામી સપ્તાહ અંગે ઈન્ડેક્સની ચાલ વિચારીએ તો ૭૪,૦૮૫ નજીકની તથા ૭૪,૩૬૨ તથા ૭૪,૫૧૧ની મહત્ત્વની પ્રતિકાર સપાટીના ઉછાળે નફારૂપી વેચવાલી જોવાશે. વેચામાં ૭૫,૦૩૯નો સ્ટોપલોસ રાખવો. નીચામાં ૭૩,૭૨૨ તથા ૭૩,૫૬૪ નજીકના ટેકા ધ્યાનમાં રાખવા.૭૩,૫૬૪ તૂટતાં ૭૩,૩૬૬ તથા તે બાદ ૭૩,૦૬૮-૭૨,૯૩૧નો આરંભિક ઘટાડો જોવાશે. જે અત્યંત મહત્ત્વનો ટેકો ધ્યાનમાં રાખવો. અત્યંત ખરાબ સંજોગોમાં ૭૨,૯૩૧ તૂટતાં ૭૨,૫૯૦ તથા ૭૨,૦૫૦નું ભારે પેનિક જોવાશે.

નિફ્ટી સ્પોટ : (૨૩,૧૪૧) ૨૩,૨૦૦ નજીકની તથા ૨૩,૨૪૪ તથા ૨૩,૨૮૨-૨૩,૩૦૩ની મહત્ત્વની પ્રતિકાર સપાટીના ઉછાળે નફારૂપી વેચવાલી જોવાશે. વેચાણમાં ૨૩,૪૪૭નો સ્ટોપલોસ રાખવો. નીચામાં ૨૩,૦૮૯ તથા ૨૩,૦૨૧ના ટેકા ધ્યાનમાં રાખવા. ૨૩,૦૨૧ તૂટતાં ૨૨,૯૫૩ની આરંભિક નીચી સપાટી આવશે. જે મહત્ત્વનો ટેકો ધ્યાનમાં રાખવો. ૨૩,૯૫૩ તૂટતાં ૨૨,૮૬૦ તથા ૨૨,૮૧૪-૨૨,૭૬૦નું પેનિક જોવાશે.

હીરો મોટો : (૫,૩૬૦) ૫,૪૦૦ના ઉછાળે નફારૂપી વેચવાલી જોવાશે. વેચાણમાં ૫,૪૫૦નો સ્ટોપલોસ રાખવો. નીચામાં ૫,૩૩૯ તથા ૫,૨૯૪ના ટેકા ધ્યાનમાં રાખવો. ૫,૨૯૪ તૂટતાં ફ્રેશ નફારૂપી વેચવાલી થકી ૫,૧૯૮ તથા ૫,૧૩૯નો ઘટાડો જોવાશે.

એન્જલ વન : (૨૮૮) ૨૯૨ના ઉછાળે નફારૂપી વેચવાલી જોવાશે. વેચાણમાં ૨૯૮નો સ્ટોપલોસ રાખવો. નીચામાં ૨૮૦, ૨૭૩ તથા ૨૬૨નો ઘટાડો જોવાશે.

ઇન્ડિયન બેન્ક : (૮૩૨) ૮૩૬ના ઉછાળે નફારૂપી વેચવાલી જોવાશે. વેચાણમાં ૮૪૧નો સ્ટોપલોસ રાખવો. નીચામાં ૮૨૧ તથા ૮૧૩નો ઘટાડો જોવાશે.

બી.એસ.ઇ. : (૩,૧૯૨) ૩,૨૧૦ના ઉછાળે નફારૂપી વેચવાલી જોવાશે. વેચાણમાં ૩,૨૬૫નો સ્ટોપલોસ રાખવો. નીચામાં ૩,૧૪૮ તથા ૩,૧૧૦નો ઘટાડો જોવાશે.

ફેડરલ બેન્ક : (૩૨૨) ૩૨૬ તથા ૩૨૮/૫૦ના ઉછાળે નફારૂપી વેચવાલી જોવાશે. વેચાણમાં ૩૩૩નો સ્ટોપલોસ રાખવો. નીચામાં ૩૧૦નો વધુ ઘટાડો જોવાશે.

પીએનબી હાઉસિંગ : (૧,૦૯૫) ૧,૧૧૭ના ઉછાળે નફારૂપી વેચવાલી જોવાશે. વેચાણમાં ૧,૧૩૫નો સ્ટોપલોસ રાખવો. નીચામાં ૧,૦૬૯ તથા ૧,૦૩૪નો ઘટાડો જોવાશે.

સ્ટેટ બેન્ક : (૯૮૩) ૯૮૭ના ઉછાળે નફારૂપી વેચવાલી જોવાશે. વેચાણમાં ૯૯૨નો સ્ટોપલોસ રાખવો. નીચામાં ૯૭૭ તૂટતાં ૯૬૦ તથા ૯૫૧નો ઘટાડો જોવાશે.

શ્રીરામ ફાઇનાન્સ : (૯૯૪) ૧,૦૦૯ના ઉછાળે નફારૂપી વેચવાલી જોવાશે. વેચાણમાં ૧,૦૧૯નો સ્ટોપલોસ રાખવો. નીચામાં ૯૭૨,૯૫૭ તથા તે બાદ ૯૪૯નો ઘટાડો જોવાશે.

કલ્યાણ જ્વેલર્સ : (૫૭૩) ૫૭૫ તથા ૫૭૯ના ઉછાળે નફારૂપી વેચવાલી જોવાશે. વેચાણમાં ૫૮૯નો સ્ટોપલોસ રાખવો. નીચામાં ૫૫૭ તથા તે તૂટ્યા બાદ ૫૩૯નો ઘટાડો જોવાશે.

ઓબેરોય રિયાલિટી : (૧,૮૫૯) ૧,૮૮૫ના ઉછાળે નફારૂપી વેચવાલી જોવાશે. જેનો સ્ટોપલોસ વેચાણમાં રાખવો. નીચામાં ૧,૮૩૭ તૂટતાં ૧,૭૯૫, ૧,૭૬૯ તથા તે બાદ ૧,૭૨૭નો ઝડપી ઘટાડો જોવાશે.

મબલખ કમાણી માત્રથી નહિ પરંતુ બચતના યોગ્ય આયોજનથી જ વ્યક્તિ ધનવાન બને છે

• ચિરાગ મુનિ

રોકાણકારો ઘણી વાર એવું માની લે છે કે ઊંચી આવકથી વધુ સંપત્તિનું સર્જન થશે. પગાર વધે, બોનસ મળે અને કારકિર્દીમાં પ્રગતિ થાય તેમ એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે નાણાકીય સંપત્તિમાં પણ તે જ ગતિએ વધારો થશે. જોકે વધુ કમાણીનો અર્થ હંમેશાં વધુ સંપત્તિ એવો થતો નથી. ઉદાહરણ તરીકે, કલ્પના કરો કે તમને પગારમાં ૨૦%નો વધારો મળ્યો છે. તમારો પહેલો વિચાર કદાચ એ બાબતો વિશે હશે કે તમે શું અપગ્રેડ કરી શકો છો, જેમ કે, વધુ સારી કાર, મોટું ઘર, વધુ મુસાફરી અથવા વધુ આરામદાયક જીવનશૈલી. પરંતુ શું તમે વિચાર્યું છે કે તે ૨૦% રકમમાંથી કેટલો હિસ્સો ખરેખર તમારી સંપત્તિમાં ઉમેરો કરશે?

ઘણા રોકાણકારો માટે વર્ષો દરમિયાન આવક તો સતત વધે છે, પરંતુ સંપત્તિ તે જ ગતિએ વધતી નથી. તેનું કારણ સરળ છે: જેમ કમાણી વધે છે તેમ તેની સાથે ખર્ચ પણ વધે છે. પગારમાં થયેલો વધારો ધીમે ધીમે જીવનશૈલીમાં સુધારામાં ફેરવાઈ જાય છે, જેના કારણે રોકાણ માટે બહુ ઓછી વધારાની રકમ બચે છે.

વધુ કમાણીનો અર્થ હંમેશાં વધુ સંપત્તિવાન બનવું એવો કેમ નથી હોતો?

લોકો વધુ કમાણી કરે છે તેમ 'શું પરવડે તેમ છે' તે અંગેની તેમની વ્યાખ્યા ઘણી વાર બદલાઈ જાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, એવા રોકાણકારનો વિચાર કરો જેમની માસિક આવક થોડાં વર્ષોમાં રૂ. ૬૦,૦૦૦થી વધીને રૂ. ૧.૨ લાખ થઈ જાય છે. વધારાના રૂ.૬૦,૦૦૦નો ઉપયોગ રોકાણની રકમ વધારવાને બદલે રોકાણકાર કદાચ વધુ સારી કાર ખરીદી શકે, વધુ મોંઘા ઘરમાં રહેવા જઈ શકે, બિન-જરૂરી ખર્ચ વધારી શકે અને ઊંચા EMIનો બોજ લઈ શકે છે. આવક બમણી થઈ હોવા છતાં રોકાણ કરવામાં આવતી રકમમાં કદાચ નજીવો જ વધારો થયો હોય.

આ તે તબક્કો છે જ્યાં 'લાઈફસ્ટાઈલ ઈન્ફ્લેશન' ચૂપચાપ સંપત્તિ સર્જન પર અસર કરી શકે છે. ઉદ્દેશ આવક વધવાની સાથે ખર્ચ કરવાનું ટાળવાનો નથી, પરંતુ એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે આવકમાં થતા દરેક વધારાનો અમુક હિસ્સો રોકાણ અને લાંબા ગાળાની નાણાકીય સંપત્તિમાં ફેરવાય. આથી સમસ્યા ખર્ચ કરવાની નથી, પરંતુ સમસ્યા ત્યારે ઊભી થાય છે જ્યારે આવકમાં થતો દરેક વધારો વપરાશમાં જ ખર્ચાઈ જાય છે અને રોકાણ માટેની વધારાની રકમ લગભગ યથાવત રહે છે. આવકમાં થતો વધારો 'લાઈફસ્ટાઈલ ઈન્ફ્લેશન'માં પરિણમે છે

કલ્પના કરો કે બે સહકર્મીઓ એકસાથે તેમની કારકિર્દી શરૂ કરે છે; બંનેનો માસિક પગાર ૧ લાખ રૂપિયા છે અને તેઓ દર મહિને ૨૦ હજાર રૂપિયાનું રોકાણ કરે છે. સમય જતાં બંનેને પગારમાં સમાન વધારો મળે છે, પરંતુ એક વ્યક્તિ આવક વધવાની સાથે રોકાણની રકમ પણ વધારે છે, જ્યારે બીજી વ્યક્તિ વધારાની આવકનો મોટો હિસ્સો વધુ સારી જીવનશૈલી પાછળ ખર્ચે છે. ૨૫ વર્ષ પછી એક વ્યક્તિ પાસે ૮.૯ કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ હોય છે, જ્યારે બીજી વ્યક્તિ પાસે લગભગ ૫.૭ કરોડ રૂપિયા હોય છે. શરૂઆત સમાન હતી અને આવકમાં વધારો પણ સમાન હતો, છતાં સંપત્તિના સર્જનનાં પરિણામોમાં મોટો તફાવત જોવા મળે છે.

આવકમાં થતા દરેક વધારાનો ઉપયોગ સંપત્તિ સર્જન માટે કરવો જોઈએ

એ સમજવું પણ મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે અહીં પડકાર આવક વધવાની સાથે ખર્ચને સંપૂર્ણપણે રોકવાનો નથી, પરંતુ એવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવાનો છે કે જેથી વધેલી આવકનો લાભ સંપત્તિ સર્જનને પણ મળે. આમાં બજેટિંગ મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી શકે છે. વધારાની આવક હાથમાં આવ્યા પછી તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે નક્કી કરવાને બદલે રોકાણકારો પગારમાં વધારો, બોનસ અને અન્ય આવકની ફાળવણી અગાઉથી નક્કી કરી શકે છે.

એક સરળ અભિગમ એ છે કે આવકમાં થતા વધારાને રોકાણમાં થતા વધારા સાથે જોડવો. પગારમાં વધારો મળે ત્યારે તે વધારાના અમુક હિસ્સાને SIPમાં વધારો કરીને આપમેળે રોકાણ તરફ વાળી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ રોકાણકારને પગારમાં ૧૫%નો વધારો મળે તો તે વધારાની રકમને સંપૂર્ણપણે વધુ ખર્ચમાં વાપરવાને બદલે પોતાની SIPની રકમમાં ૧૦%નો વધારો કરી શકે છે. આનાથી જીવનશૈલી પાછળનો ખર્ચ પણ વધારી શકાય છે અને સાથે એ પણ સુનિશ્ચિત કરી શકાય છે કે આવકની સાથે રોકાણ માટેની વધારાની રકમમાં પણ વૃદ્ધિ થાય.

આ જ રીતે બોનસ કે અન્ય કોઈ એક વારની આવક મળે છે ત્યારે જો અગાઉથી કોઈ યોજના ન હોય તો તે સરળતાથી બિન-જરૂરી કે મનપસંદ ખર્ચમાં વપરાઈ શકે છે. આથી વ્યક્તિ પોતાની આર્થિક સ્થિતિના આધારે આવી આવક માટે અગાઉથી હેતુ નક્કી કરી શકે છે. જે વ્યક્તિઓ પર ક્રેડિટ કાર્ડ કે પર્સનલ લોન જેવું ઊંચા વ્યાજ દરવાળું દેવું હોય તેઓ બોનસના અમુક હિસ્સાનો ઉપયોગ બાકી દેવું ઘટાડવા માટે કરી શકે છે; આમ કરવાથી ભવિષ્યના વ્યાજનો બોજ ઘટે છે અને આર્થિક સ્થિતિ સુધરે છે. રોકાણકારો માટે એક સરળ પદ્ધતિ એ છે કે આવકમાં થતા દરેક વધારાને ત્રણ અગ્રતામાં વહેંચવો જોઈએ: જીવનશૈલીમાં સુધારો કરવો, રોકાણ વધારવું અને આર્થિક સુરક્ષા મજબૂત કરવી. આ રીતે વ્યક્તિ વધતી જતી આવકનો ઉપયોગ એકસાથે વધુ ખર્ચ કરવા, વધુ રોકાણ કરવા અને પોતાની આર્થિક સુરક્ષાને મજબૂત કરવા માટે કરી શકે છે.

વધુ આવકથી આર્થિક ક્ષમતા વધે છે, પરંતુ સંપત્તિનું સર્જન એ વાત પર નિર્ભર કરે છે કે તે વધારાની આવકનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે. જીવનશૈલીમાં સુધારા માટે બજેટ ફાળવીને, પગારમાં થતા વધારા સાથે રોકાણ વધારીને અને બોનસનો વ્યૂહાત્મક ઉપયોગ કરીને વ્યક્તિ એ સુનિશ્ચિત કરી શકે છે કે તેની કમાણીની સાથે તેની સંપત્તિમાં પણ વૃદ્ધિ થાય; આખરે ઉદ્દેશ માત્ર વધુ કમાણી કરવાનો જ નથી, પરંતુ એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે વધુ કમાણીનો અર્થ વધુ સંપત્તિનીમાલિકી પણ હોય.

એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર, આનંદ રાઠી વેલ્થ લિમિટેડ

રૂ. ૨ લાખ કરોડનું રોકાણ ભારતને યુરિયાના સંદર્ભમાં સ્વનિર્ભર બનાવશે?

તાજેતરમાં યુએસ અને ઈરાન વચ્ચેના યુદ્ધને કારણે આયાત પર વિપરીત અસર થતાં યુરિયાના ભાવ પણ વધ્યા છે અને સરકારના સબસિડી બિલમાં પણ અત્યંત ઉછાળો આવ્યો છે. આવા સંજોગોમાં કેન્દ્ર સરકાર યુરિયાની આયાત પરની નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે સઘન પ્રયત્ન કરી રહી છે. યુરિયાના ઉત્પાદનમાં વધારો થાય તે માટે રોકાણને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું છે અને આ નીતિને પગલે રોકાણના કુલ ૧૭ પ્રસ્તાવો મળ્યા છે, જે અંતર્ગત કુલ લગભગ રૂ. ૨.૦૪ લાખ કરોડનું રોકાણ કરવાન પ્રસ્તાવ મુકવામાં આવ્યો છે.

આ પ્રસ્તાવો સરકારી અને ખાનગી બન્ને ક્ષેત્રની કંપનીઓ જેવી કે ગેઈલ, એચયુઆરએલ, ક્રિભકો, ચંબલ ફર્ટિલાઈઝર, મેટ્રિક ફર્ટિલાઈઝર્સ વગેરે દ્વારા મુકવામાં આવ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ભારત યુરિયાની આયાતમાં સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રથમ ક્રમે આવે છે. દેશમાં યુરિયાની વાર્ષિક માંગ આશરે ૪૦ મિલિયન ટન જેટલી છે. આની સામે સ્થાનિક ઉત્પાદનનો આંકડો આશરે ૩૦ મિલિયન ટન જેટલો જ છે. બાકીની ૧૦ મિલિયન ટનની માંગ આયાતથી પૂરી કરવી પડે છે. હવે જો રોકાણના આ નવા પ્લાન્ટની સ્થાપના અને હાલના પ્લાન્ટનું વિસ્તરણ કરવામાં આવે તે આયાત પરની નિર્ભરતા ઘટી શકે છે અને યુરિયાની માંગ સંતોષવા માટે ભારત સ્વનિર્ભર બને એ પણ શક્ય છે.

જો ભારત યુરિયા ક્ષેત્રે સ્વનિર્ભર થાય તો દેશના અર્થતંત્રને મોટો ફાયદો થઈ શકે છે. સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે દર વર્ષે ૧૦ લાખ ટનની આયાતના બદલે સ્થાનિક ઉત્પાદનથી માંગ પૂરી કરવામાં આવે તો અંદાજે પ્રત્યેક મિલિયન ટનની આયાત પર ૫૦૦ મિલિયન ડોલર જેટલા વિદેશી ચલણની બચત થઈ શકે છે. બીજું વૈશ્વિક ભાવવધારા અને વૈશ્વિક પુરવઠાની અનિશ્ચિતતા સામે ભારતને સુરક્ષા કવચ પ્રાપ્ત થશે. આના કારણે ખાતર સબસિડીનો બોજ ઘટાડવામાં પણ મદદ મળી શકે છે.

ખાતરના ઉત્પાદન માટે નવા પ્લાન્ટ કે વિસ્તરણના જે પ્રસ્તાવો મુકવામાં આવ્યા છે તેની પર નજર કરીએ તો મંજૂરી મળ્યોથી આ તમામ પ્રસ્તાવના અમલીકરણમાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ વર્ષ લાગી શકે છે. હાલમાં આ તમામ પ્રસ્તાવો પર કેન્દ્ર સરકારનો ફર્ટિલાઈઝર વિભાગ વિચારણા કરી રહ્યું છે. રોકાણના આ પ્રસ્તાવ સરકારની નવી નેશનલ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પોલિસી ફોર યુરિયા અંતર્ગત આવરી લેવામાં આવ્યા છે. હાલમાં યુરિયાના પ્લાન્ટના સંદર્ભમાં ૧.૨૭ મિલિયન ટનની સ્ટાન્ડર્ડ કેપેસિટી માટે અંદાજ રૂ. ૧૦,૦૦૦ કરોડથી રૂ. ૧૨,૦૦૦ કરોડનું રોકાણ થાય છે. જો હયાત પ્લાન્ટનું વિસ્તરણ કરવામાં આવે તો આ ખર્ચ રૂ. ૯,૦૦૦ કરોડથી રૂ. ૧૦,૦૦૦ કરોડ જેટલો થાય છે. સરકારે જે નવી નીતિ બનાવી છે તે અંતર્ગત દેશમાં યુરિયાના ઉત્પાદનમાં વર્ષે ૧૦ મિલિયન ટનનો વધારો કરવાનો પ્રસ્તાવ છે કે જેથી યુરિયા માટે આયાત પરની નિર્ભરતા સંપૂર્ણપણે ખતમ થઈ જાય.

નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ નવી પોલિસી અંતર્ગતના પ્રસ્તાવ અને હાલમાં જે બાંધકામ હેઠળ છે એવા નવા પ્રોજેક્ટને કારણે આગામી ત્રણથી ચાર વર્ષમાં આ તમામ પ્લાન્ટ ઉત્પાદન કરતાં થઈ જશે. આના પગલે ભારત યુરિના માટે સ્વનિર્ભર બનશે અને આયાત બંધ થતાં દેશને પ્રતિ વર્ષ આશરે ૫૦૦ કરોડ ડોલરની બચત થશે. એટલું જ નહીં ભારતના યુરિયાના ભાવ વૈશ્વિક ભાવો પર નિર્ભર કરે છે તેનો પણ અંત આવશે જેના કારણે ખેડુતોને પણ પ્રમાણમાં સસ્તા ભાવે યુરિયા મલતું થશે. દેશમાં વારંવાર પુરવઠામા વિક્ષેપ પડે છે એવી સ્થિતિનો પણ અંત આવશે જેથી ખેડુતોને મોટી રાહત થશે.

ભારતમાં યુરિયાની માંગ અને સ્થાનિક ઉત્પાદન

વર્ષ	સ્થાનિક ઉત્પાદન	આયાત
૨૦૨૦-૨૧	૨૪.૬ મિલિયન ટન	૯.૮ મિલિયન ટન
૨૦૨૫-૨૬	૨૯.૩ મિલિયન ટન	૧૦.૩ મિલિયન ટન

Tax Expert

કલમ ૧૧૫બીએસી હેઠળના રાહતકારક આવકવેરા દરનો લાભ લેવા ઈચ્છતા
કરદાતાઓને તેમની કુલ કરપાત્ર આવકની ગણતરીના હેતુસર, ચોક્કસ કરમુક્તિ,
કપાત કે રાહતોના લાભ મળી શકશે નહીં

વિલીનીકરણથી અસ્તિત્વમાં ન રહેલી કંપનીની GST આકારણી અમાન્ય

ચીટચેટઓન જીએસટી

❑ નયન શેઠ
nayan@nayansheth.com

ઘણી વખત એક કંપની અન્ય કંપનીમાં વિલીન (amalgamate) થતી હોય છે. જ્યારે એક કંપની અન્ય કંપનીમાં ભળી જાય ત્યારે તેનું અસ્તિત્વ જ રહેતુ નથી. એક વખત કંપનીનું અસ્તિત્વ જ ન હોય પછી તેવી કંપનીની GST ની આકારણી કરી શકાય નહીં. આ અંગેનો ચુકાદો માન. મુંબઈ હાઈકોર્ટ વોડાફોન આઈડીયા લિ. (જે અગાઉ વોડાફોન મોબાઈલ સર્વિસીસ લિ. તરીકે જાણીતી હતી) વિ. યુનિયન ઓફ ઈન્ડિયા અને બીજાઓ રિટ પિટિશન નંબર ૬૬૩૭ ઓફ ૨૦૨૫ ના કેસમાં તા. ૨૯-૪-૨૦૨૬ ના રોજ આપેલ છે. આ ચુકાદા સામેની સરકારની માન. સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષની અપીલ યુનિયન ઓફ ઈન્ડિયા વિ. વોડાફોન આઈડીયા લિ. સિવિલ લીવ પિટિશન (સિવિલ) ડાયરી નંબર ૪૭૭૦૮ ઓફ ૨૦૨૬ ના કેસમાં તા. ૭-૯-૨૦૨૬ ના આદેશથી મુંબઈ હાઈકોર્ટના આદેશમાં હસ્તક્ષેપ ન કરવાનું જણાવીને નામંજૂર કરવામાં આવેલ છે. જે કંપની હયાત જ ન હોય તેની આકારણી ન થઈ શકે તે સિદ્ધાંત અનુસરતા માન. મુંબઈ હાઈકોર્ટના ચૂકાદાની માહિતી આજના લેખમાં આપી છે.

વિલીનીકરણ પામેલી કંપની વિરુદ્ધ પસાર થયેલ આકારણી આદેશ પડકારાયો

વોડાફોન મોબાઈલ સર્વિસીસ લિ. નો બે પ્રકારનો ધંધો હતો (૧) મોબાઈલ ટેલિકોમ્યુનિકેશન સર્વિસીસ અને (૨) ટાવર ભાડે આપવાનો. તા. ૧૩-૧૧-૨૦૧૭ ના રોજ આ કંપનીએ એટીસી ટેલિકોમ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાથે ધંધો તબદીલ કરવા માટેનો કરાર કરેલ જે દ્વારા તેનો સમગ્ર ટાવર ભાડે આપવાનો ધંધો તમામ હકો અને જવાબદારી સાથે ચાલુ ધંધાકીય એકમ (going concern) તરીકે એક ઉચ્ચક રકમ (slum sale) થી વેચાણ કરેલ. આ અંગે કોઈ બીલ આપવામાં આવેલ ન હતું પરંતુ તે પેટે મળેલ રકમને ચોપડે સ્વીકારવામાં આવેલ. કંપનીના મત મુજબ સમગ્ર ધંધાનું ઉચ્ચક રકમ લઈને કરેલ વેચાણ GST કાયદા હેઠળ સપ્લાય ન કહેવાય અને તેથી તે વ્યવહારને GSTના પત્રકોમાં દર્શાવવામાં આવેલ ન હતો. ત્યાર બાદ તા. ૩૦-૮-૨૦૧૮ ના રોજના NCLTના આદેશથી વોડાફોન મોબાઈલ સર્વિસીસ તેમજ વોડાફોન ઈન્ડિયા લિ. નું આઈડીયા સેલ્યુલર લિ. માં વિલીનીકરણ થયેલ. આ વિલીનીકરણ અંગેની ખાતાને જાણ કરવામાં આવેલ. DGGI દ્વારા માર્ચ ૨૦૨૨ થી જૂલાઈ ૨૦૨૨ ના સમયગાળામાં સમાયાંતરે આ વ્યવહાર અંગે માહિતી અને દસ્તાવેજો માંગવામાં આવ્યા. બે વર્ષના સમય બાદ કંપનીને કલમ ૭૦ હેઠળ સમન્સ બજાવવામાં આવ્યો અને ત્યાર બાદ કલમ ૭૪ હેઠળ કારણ દર્શક નોટિસ બજાવી રૂ.૩૬૩ કરોડ જેટલું માંગણું ઊભુ કરવા સામે ખુલાસો રજૂ કરવા જણાવવામાં આવ્યું. કંપની દ્વારા વિસ્તારથી નોટિસનો જવાબ આપવામાં આવ્યો પરંતુ તેને ધ્યાનમાં લીધા વગર આદેશ પસાર કરવામાં આવતા તેને રિટ પિટિશન દાખલ કરીને માન. મુંબઈ હાઈકોર્ટ સમક્ષ પડકારવામાં આવ્યો.

અસ્તિત્વમાં ન રહેલી કંપની સામેની કાર્યવાહી અયોગ્ય હોવાની રજૂઆત

કંપની તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી કે અસ્તિત્વમાં ન હોય તેવી કંપની સામેનો આદેશ અમાન્ય છે. આવો આદેશ માન. સુપ્રીમ કોર્ટના પ્રિન્સિપલ કમિશનર ઓફ ઈન્કમ ટેક્સ, ન્યુ દિલ્હી વિ. મારુતી સુઝુકી ઈન્ડિયા લિ. (૨૦૧૯) ૪૧૬ ITR ૬૧૩ ના ચુકાદા વિરુદ્ધનો છે. એક વખત બન્ને કંપનીના વિલીનીકરણ અંગે અધિકારીને જાણ કરી દીધા પછી જે કંપની અસ્તિત્વમાં જ રહી નથી તેને નોટિસ બજાવવાનો અધિકારીને અધિકાર જ નથી. માન. મુંબઈ હાઈકોર્ટના રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટીઝ લિ. વિ. પી એલ રુંગટા (૨૦૨૫) ૪૭૯ ITR ૭૭૦ ના ચુકાદાનો આધાર લેવામાં આવ્યો જેમાં ઠરાવવામાં આવેલ છે કે મારુતી સુઝુકીના (ઉપર મુજબ) ચુકાદા મુજબ વિલીનીકરણના કારણે અમલગમેટીંગ કંપનીનું અસ્તિત્વ સમાપ્ત થઈ ગયું હોય અને આકારણી અધિકારીને તેની જાણ કરવામાં આવેલ હોય છતાં તેની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે તો આવી કાર્યવાહી શરુઆતથી જ શૂન્ય ગણાય. વિલીનીકરણ પામેલ કંપનીએ કાર્યવાહીમાં ભાગ લીધો હોય તો પણ આ સિદ્ધાંત બદલાતો નથી.

સરકાર તરફે રજૂઆત

સરકાર તરફે રજૂઆત કરવામાં આવી કે કંપની તરફે આધાર લેવાયેલ મારુતી સુઝુકીનો ચુકાદો ઈન્કમટેક્સના કાયદાને લગતો હોવાથી GST માં તે લાગુ પડે નહીં. GSTમાં કલમ ૮૭(૨) પર આધાર રાખીને રજૂઆત કરવામાં આવી કે GST ની જવાબદારી નક્કી કરવા માટે વિલીનીકરણના આદેશની તારીખ મહત્વની છે. વિલીનીકરણના આદેશની તારીખ સુધીની તમામ GST જવાબદારીઓ જૂની કંપની જ રહે ભલે તેની વસુલાતની કાર્યવાહી વિલીનીકરણ પછી શરુ કરવામાં આવી હોય. આ કેસમાં નોટિસ વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે આપવામાં આવેલ જે સમયગાળો વિલીનીકરણની અસરકારક તારીખ પહેલાનો હતો અને તેથી જૂના GSTIN સામે બજાવવામાં આવેલ નોટિસ અને પસાર કરવામાં આવેલ આદેશ કાયદાની જોગવાઈ અનુસાર યોગ્ય અને માન્ય છે.

વિલીન થયેલી કંપની વિરુધ્ધ આદેશ ગેરકાયદેસર

કોર્ટે એ બાબતની નોંધ લીધી કે વોડાફોન મોબાઈલ સર્વિસીસ લિ. તેમજ વોડાફોન ઈન્ડિયા લિ. નું આઈડીયા સેલ્યુલર લિ.માં NCLT ના તા. ૩૦-૮-૨૦૧૮ ના આદેશથી વિલીનીકરણ થયેલ. આ વિલીનીકરણની માહિતી અધિકારીને આપવામાં આવેલ હતી. કંપનીની રજૂઆત મુજબ NCLT ના આદેશથી વિલીનીકરણની યોજના મંજૂર થતા જે કંપનીઓ વિલીન થઈ તેનું અસ્તિત્વ જ રહેતુ નથી. કોર્ટના મતે આ કેસને મારુતી સુઝુકી ઈન્ડિયા લિ. (ઉપર મુજબ) ના કેસમાં માન. સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાથી સ્થાપિત સિદ્ધાંતો સીધા લાગુ પડે છે. આ ચુકાદામાં માન. સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાના સરસવતી, ઈન્ડસ્ટ્રીયલ સિન્ડીકેટ લિ. (૧૯૯૦) ૧૮૬ ITR ૨૭૮ ના અગાઉના ચૂકાદાને ટાંકેલ જેમાં ઠરાવવામાં આવેલ કે વિલીનીકરણમાં બે કે વધુ કંપનીઓ એક બીજામાં ભળી ને એક કંપની બને છે અને જે કંપની ભળે છે તેના શેર ધારકો જે કંપની બન્ને કંપનીને ચલાવવાની હોય છે તેના શેર ધારકો બને છે. વિલીનીકરણમાં બે કે વધુ કંપનીઓ એકબીજામાં ભળી અને નવી કંપની બનાવે છે અથવા એક ચાલુ રહેતી કંપનીમાં બીજી કંપની ભળે છે. વિલીનીકરણમાં ફક્ત કોઈ એક કંપનીની શેર મૂડી લઈ લેવામાં આવે અને તે કંપની ચાલુ રહે તેવું હોતું નથી. જ્યારે બે કંપનીઓ એક બીજામાં ભળી જાય ત્યારે જે કંપની ભળી જાય તેનું અસ્તિત્વ રહેતુ નથી. જ્યારે કંપનીનું અસ્તિત્વ જ રહેતુ ન હોય ત્યારે તે કંપનીને ઈન્કમટેક્સના કાયદાની કલમ ૨(૩૧) પ્રમાણે વ્યક્તિ ગણી શકાય નહીં કે જેની સામે આકારણીની કાર્યવાહી શરુ કરીને આકારણી આદેશ પસાર કરી શકાય. જ્યારે કંપનીનું વિલીનીકરણ થયું હોય અને તેની માહિતી અધિકારીને આપવામાં આવેલ હોય ત્યારે તેવી અસ્તિત્વમાં ન રહેલ કંપની સામેની આકારણીની કાર્યવાહી ગેરકાયદેસર છે.

કલમ ૮૭ની જોગવાઈ લાગુ પડે નહીં

સરકાર તરકે GST કાયદાની કલમ ૮૭ ની જોગવાઈ પર આધાર લેવામાં આવેલ છે પરંતુ કોર્ટના મત અનુસાર તે જોગવાઈ આ કેસને લાગુ પડે નહીં. આ જોગવાઈનું અર્થઘટન કરતા કોર્ટના મતે જ્યારે બે કે વધુ કંપનીનું વિલીનીકરણ થયેલ હોય અને વિલીનીકરણનો આદેશ પછીની તારીખે થયો હોય અને વિલીનીકરણ તે તારીખ પહેલાથી અમલમાં આવવાનું હોય અને વચગાળાના સમયમાં તે બે કંપનીઓ વચ્ચે માલ કે સેવાના સપ્લાયનો વ્યવહાર થયેલ હોય તો જે તે કંપનીના ટર્નઓવરમાં આ વ્યવહારની કિંમત ઉમેરવામાં આવશે. વચગાળાના સમય માટે વિલીન થયેલ કંપનીઓ અલગ કંપનીઓ ગણાશે અને તેઓનું નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર વિલીનીકરણના આદેશની તારીખથી રદ ગણવામાં આવશે. આમ આ કલમની જોગવાઈ ફક્ત વચગાળાના સમય એટલે કે આદેશની તારીખ અને જે તારીખથી તે આદેશ અમલમાં આવશે તે વચ્ચેના સમયગાળા માટેની છે. આ જોગવાઈથી ખાતાને અસ્તિત્વમાં ન હોય તેવી કંપનીને નોટિસ આપવાની કોઈ જ સત્તા મળતી નથી. એક વખત વિલીનીકરણ થઈ જાય પછી કંપનીનું કાયદાની દૃષ્ટિએ કોઈ જ અસ્તિત્વ રહેતુ નથી અને તેથી તેની સામે કે કોઈ કાર્યવાહી કરી શકાય નહી. આમ અંતે કોર્ટ કંપની વિરુદ્ધ બજાવવામાં આવેલ આદેશ રદ કરેલ છે.

કરદાતા દ્વારા નવી યોજનાની પસંદગી કરાય તો પણ કરમુક્તિ-કપાતના નિયત લાભ મળી શકે !

આવકવેરાની નવી યોજનાની પસંદગી હેઠળ કપાત-કરમુક્તિના લાભોની સમીક્ષા

રાહતકારક આવકવેરા દરનો લાભ લેવો હોય તો કઈ કપાત-કરમુક્તિ-રાહતો મળી શકશે નહીં ?

ટેક્સ પ્લાનિંગ

❑ મુકેશ પટેલ
taxplanning.mukeshpatel@gmail.com

કલમ ૧૧૫બીએસી હેઠળના રાહતકારક આવકવેરા દરનો લાભ લેવા ઈચ્છતા વ્યક્તિ તેમજ એચ.યુ.એફ., રહીશ કે બિનરહીશ હોય તેવા તમામ કરદાતાઓને તેમની કુલ કરપાત્ર આવકની ગણતરીના હેતુસર, નીચે જણાવેલી કરમુક્તિ, કપાત કે રાહતોના લાભ મળી શકશે નહીં:

* પગારદાર કરદાતાના કેસમાં: કલમ ૧૦(૫) બેઠળ લીવ ટ્રાવેલ કન્સેશન (LTC), કલમ ૧૦(૧૩એ) હેઠળ હાઉસ રેન્ટ અલાવન્સ (HRA), કલમ ૧૦(૧૪) હેઠળ નોકરીને સ્પર્શતાં નિર્દિષ્ટ ભથ્થાંને લગતી કરમક્તિઓ તેમજ કલમ ૧૬ હેઠળ મળવાપાત્ર કપાતો, જેમ કે સ્ટાન્ડર્ડ ડીડક્શન અને પ્રોફેશનલ ટેક્સ તથા અન્ય કોઈપણ કાયદા હેઠળ કપાત કે કરમુક્તિને પાત્ર ભથ્થું (Allowance) કે સવલત (Perqulsite).

* સંસદ કે વિધાનસભાનાં ભથ્થાં : કલમ ૧૦(૧૭) હેઠળ સંસદ સભ્ય કે વિધાનસભાના સભ્યને મળતાં ભથ્થાં.

* સગીર બાળકની આવક સંબંધી કરમુક્તિ: સગીર વયના બાળકની ક્લબિંગને પાત્ર આવકમાંથી, કરદાતાને બાળકદીઠ કરમુક્ત મળવાપાત્ર કલમ ૧૦(૩૨) હેઠળ નિયત રૂ.૧,૫૦૦ની રકમ.

* અંગત રહેઠાણની મકાન-મિલકત સંબંધી હાઉસિંગ લોનના વ્યાજની કપાત: અંગત ઉપયોગના રહેઠાણ માટેની મકાન મિલકત જેનું વાર્ષિક મૂલ્ય શૂન્ય ગણવામાં આવે છે તેના સંદર્ભમાં, કલમ ૨૪ હેઠળ મળવાપાત્ર રૂ.૨ લાખ સુધીના હાઉસિંગ લોન ઉપર ચૂકવવા પાત્ર વ્યાજ.

* ફેમિલી પેન્શનમાંથી સ્ટાન્ડર્ડ ડીડક્શન: કલમ ૫૭ હેઠળ ફેમિલી પેન્શન મેળવવાને હક્કદાર કરદાતાના કેસમાં મળવાપાત્ર સ્ટાન્ડર્ડ ડીડક્શન.

* કલમ ૮૦ની શ્રેણી હેઠળ નિર્દિષ્ટ કપાતો: આવકવેરાના કાયદાના Chapter VI-A હેઠળ કુલ ગ્રૉસ આવકમાંથી કલમ ૮૦ની શ્રેણી હેઠળ મળવાપાત્ર વિવિધ કપાતો. આ યાદીમાં સમાવેશ થતી નોંધપાત્ર કપાતોમાં, કલમ ૮૦સી હેઠળ નિયત રોકાણ કે ખર્ચ, કલમ ૮૦ડી હેઠળ મેડિકલ ઈન્શ્યૉરન્સ પ્રીમિયમની ચુકવણી કે તબીબી સારવાર ખર્ચ, કલમ ૮૦ઈ કે ૮૦ઈઈએ હેઠળ ઉચ્ચ શિક્ષણ કે હાઉસિંગ માટે લોન સંબંધી વ્યાજની ચુકવણી, કલમ ૮૦જી કે ૮૦જીજીએ હેઠળ નિયત દાન, કલમ ૮૦જીજી હેઠળ ભાડાની ચુકવણી, કલમ ૮૦ટીટીએ કે ૮૦ટીટીબી હેઠળ નિયત બૅન્ક વ્યાજ તેમજ કલમ ૮૦ડીડી કે ૮૦ડીડીબી હેઠળ શારીરિક કે માનસિક રીતે અશક્ત કે ગંભીર રોગ કે બિમારીથી પીડિત કરદાતા કે તેના આશ્રિતોની સારવાર સંબંધી ખર્ચ તથા કલમ ૮૦યુ હેઠળ દિવ્યાંગોને મળતી કપાત, વગેરેનો સમાવેશ કરાયો છે.

* કલમ ૮૦ હેઠળ અપવાદરૂપ મળી શકતી બે કપાતો: Chapter VI-A હેઠળ નહીં મળી શકતી કલમ ૮૦ની શ્રેણી હેઠળની ઉપરોક્ત કપાતોના સંદર્ભમાં અપવાદ કરીને, નીચે જણાવેલી બે કપાતો નવી યોજના હેઠળ પણ મળી શકશે તેવી સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે:

- કલમ ૮૦સીસીડી(૨) હેઠળ માલિક દ્વારા કર્મચારીના NPSના ખાતામાં નિયમ અનુસાર જમા કરાતી ફાળાની રકમ સંબંધી કપાત.

- કલમ ૮૦જેજેએએ હેઠળ ધંધાકીય કરદાતાના કેસમાં, નિયત શરતોને આધીન, વધારાના કર્મચારીના રોજગાર સંબંધી ઉપલબ્ધ કપાત.

* ધંધા-વ્યવસાયની આવક મેળવતા કરદાતાના કેસમાં : કલમ ૩૨ હેઠળ મળવાપાત્ર વધારાના ધસારા (Additional Depreciation), કલમ ૩૫એડી હેઠળ નિયત ધંધા (Specified Business)માં કરાતા રોકાણ સંબંધી તેમજ કલમ ૩૨એડી, ૩૩એબી, ૩૩એબીએ, ૩૫(૧) (આઈઆઈ), ૩૫(૧)(આઈઆઈએ), ૩૫(૧) (આઈઆઈઆઈ), ૩૫(૨એએ) તથા ૩૫સીસીસી હેઠળ મળવાપાત્ર કપાતના લાભ મળી શકશે નહીં.

* અગાઉના વર્ષના ખેંચેલા નુકસાન સંબંધી: અગાઉના વર્ષ માટેનો એવો કોઈ Carried Forward Loss, જે ઉપરોક્ત કપાતોના કારણે ઉદ્ભવ્યો હોય, તેવા Loss સંબંધી Set-offનો કોઈ લાભ પણ મળી શકશે નહીં.

* મકાન-મિલકતમાંથી આવકના શીર્ષક હેઠળ ઉદ્ભવતી નુકસાનની કોઈપણ રકમ: કરદાતાની અન્ય આવક સામે સેટ-ઑફ કરી શકાશે નહીં.

* અસમાવિષ્ટ ઘસારાની રકમ સંબંધી: કરદાતાના સ્વમાલિકીના ધંધા વ્યવસાયના કેસમાં, અગાઉના કોઇ વર્ષ સંબંધી અસમાવિષ્ટ ઘસારા (Unabsorbed Depreciation)ની રકમને, જે આકારણી વર્ષથી શરૂ કરીને કરદાતા કલમ ૧૧૫બીએસીના રાહતકારક આવકવેરાના દરનો લાભ લેવાની પસંદગી કરે, તે વર્ષ પૂર્વેના Block of Assetsની Written Down Valueમાં ઉમેરવામાં આવશે.

* વધારાના ઘસારાની કપાત સંબંધી: કલમ ૧૧૫બીએસીના હેતુસર, કલમ ૩૨ હેઠળ સામાન્ય ઘસારાનો લાભ મળી શકશે, પરંતુ કલમ ૩૨(૧) (આઈઆઈએ) હેઠળ વધારાના ઘસારા (Additional Depreciation)ની કપાત મળી શકશે નહીં.

* ધંધાકીય નુકસાનના સેટ-ઑફ તેમજ કૅરી-ફૉર્વર્ડ ઉપર કોઈ નિયંત્રણ નહીં: ઉપરોક્ત સંદર્ભમાં એ ખ્યાલમાં રાખવું જરૂરી છે કે ઉપર જણાવ્યા મુજબના Loss સિવાયના, ધંધાકીય નુકસાન (Business Loss) સંબંધી, Set-off તેમજ Carry Forward and Set-offના પ્રવર્તમાન લાભલેવા અંગે કોઈ નિયંત્રણ મુકાયું નથી.

* મૂડી-નફાની આવક સામે નુકસાનના સેટ-ઑફ તેમજ કૅરી-ફૉરવર્ડ ઉપર કોઈ નિયંત્રણ નહીં: આ ઉપરાંત મૂડી-નફાની આવક સામે નુકસાનના Set-off કે Carry Forward સંબંધી મળતા પ્રવર્તમાન લાભ ઉપર પણ કોઈ નિયંત્રણ મુકાયું નથી.

નવી યોજના હેઠળ પણ ક્યા કરમુક્તિ-કપાતના લાભ ચાલુ રહેશે?

* કલમ ૮૦સીસીડી (૨) હેઠળ NPSમાં માલિકનો ફાળો: કલમ ૮૦સીસીડી(૨) હેઠળ માલિક દ્વારા કર્મચારીના NPSના ખાતામાં નિયમ અનુસાર જમા કરાતી ફાળાની રકમ સંબંધી કપાત.

* કલમ ૮૦જેજેએએ હેઠળ વધારાના કર્મચારીના રોજગાર સંબંધી : કલમ ૮૦જેજેએએ હેઠળ ધંધાકીય કરદાતાના કેસમાં, નિયત શરતોને આધીન, વધારાના કર્મચારીના રોજગાર સંબંધી ઉપલબ્ધ કપાત.

* કલમ ૧૦(૧૪) હેઠળ દિવ્યાંગને ટ્રાન્સપોર્ટ અલાવન્સ તેમજ કન્વેયન્સ, ટૂર-ટ્રાન્સફર તથા ડેઈલી અલાવન્સ : તારીખ ૨૬મી જૂન, ૨૦૨૦ના નોટિફિકેશન નંબર ૩૮/૨૦૨૦ હેઠળ સ્પષ્ટતા કરાયા મુજબ કલમ ૧૦(૧૪) હેઠળ નિયત નોટિફાઈડ કરમુક્ત ભથ્થાં પૈકી, દિવ્યાંગ કર્મચારીના કેસમાં રૂા. ૩,૨૦૦નું માસિક ટ્રાન્સપૉર્ટ અલાવન્સ તેમજ કર્મચારીને તેની નોકરી પરની ફરજો બજાવવા માટે અપાતા કન્વેયન્સ, ટૂર-ટ્રાન્સફર તથા ડેઈલી અલાવન્સ સંબંધી કરમુક્તિના લાભ.

* પગારદારને નિવૃત્તિ સમયે ગ્રેચ્યુઈટી, પ્રોવિડન્ટ ફંડ કે લીવ એન્કેશમેન્ટની મળતી કરમુક્ત રકમો.

* ભાડાની આવકમાંથી સ્ટાન્ડર્ડ ડીડક્શન.

* Tax Free Bond, PPF કે SSYના કરમુક્ત વ્યાજ.

* ખેતીની આવકની કરમુક્તિ.

* મૂડી-નફા સંબંધી કરમુક્તિઓ.

આકારણી વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫થી નવી યોજના હેઠળ ઉમેરાયેલા કપાતના લાભ

* કલમ ૧૬(૧) હેઠળ સ્ટાન્ડર્ડ ડીડક્શન: કલમ ૧૬(૧) હેઠળ પગારદાર/પેન્શનર હોય તેવા તમામ કરદાતાઓને સ્ટાન્ડર્ડ ડીડક્શન સ્વરૂપે, આકારણી વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માટે રૂ. ૫૦,૦૦૦ તેમજ આકારણી વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬થી રૂ. ૭૫,૦૦૦ની કપાતનો લાભ મળશે.

* ફેમિલી પેન્શનમાંથી સ્ટાન્ડર્ડ ડીડક્શન: કલમ ૫૭(૨એ) હેઠળ ફેમિલીપેન્શનની આવકમાંથી સ્ટાન્ડર્ડ ડીડક્શન સ્વરૂપે આકારણી વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માટે એક તૃતીયાંશ અથવા મહત્તમ રૂ.૧૫,૦૦૦ની રકમ તેમજ આકારણી વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬થી એક તૃતીયાંશ અથવા મહત્તમ રૂ.૨૫,૦૦૦ની રકમની કપાતનો લાભ મળશે.

વાંચકોના પ્રશ્નો માટે ઈ-મેલ :
Taxplanning.mukeshpatel@gmail.com

એક્સાઈઝ-કસ્ટમ કાયદા હેઠળના કર વસૂલાતના સિદ્ધાંત જી.એસ.ટી. હેઠળ લાગુ પડશે

ટેક્સની આંટીઘૂંટી

❑ પરેશ દવે
pareshdave.lawyer@gmail.com

(ભાગ-૧)

સી.જી.એસ.ટી. એક્ટ, ૨૦૧૭ના કાયદાની કલમ ૭૪ હેઠળ બદઈરાદાથી હકીકત છુપાવીને કે ખોટી હકીકતો રજૂ કરી સર્વિસ ટેક્સ નહીં ભરનાર સામે પાંચ વર્ષની સમયમર્યાદા સુધીમાં નોટિસ આપી કરની વસૂલાતની જોગવાઈ આજ પ્રકારની સેન્ટ્રલ એક્સાઈઝના કાયદાની કલમ ૧૧એ પ્રમાણે જ છે, તેથી ના. સુપ્રીમ કોર્ટના કલમ ૧૧એ માટેના ચુકાદાઓ અને આ કલમનું અર્થઘટન સર્વિસટેક્સના કાયદાના અર્થઘટન માટે પણ લાગુ પડશે તે આપણે જોયું. જ્યારે અધિકારીને પાંચ વર્ષના લાંબા સમય માટે નોટિસ આપવી હોય ત્યારે એ સાબિત કરવું જરૂરી છે કે કરદાતા ખરેખર બદઈરાદો ધરાવતો હતો, અને તેને પક્ષે કોઈ જાતનું કન્ફ્યુઝન નહોતું. આ બાબતો પણ ના. સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાઓથી ઠરાવવામાં આવેલ છે.

કલેક્ટર વિ. એચ.એમ.એમ. લિ.નો ચુકાદો

આ ચુકાદો જે ૧૯૯૫ (૭૬) ઈ.એલ.ટી. પેજ નં. ૪૯૭ પર રિપોર્ટ થયો છે તેમાં ના. સુપ્રીમ કોર્ટે ઠરાવ્યું છે કે જ્યારે ખાતું લાંબા સમયની નોટિસ આપી કરની વસૂલાત કરવા માગતું હોય ત્યારે નોટિસના ફ્રોડ કે બદઈરાદો કે મેળાપીપણું કે જાણીબુઝીને હકીકત છુપાવવી કે ઈરાદાપૂર્વક ખોટી માહિતી આપવા અંગેનો આક્ષેપ કરવો જરૂરી છે, અને જો આવો કોઈ આક્ષેપ કરેલો ન હોય તો આવા સંજોગોમાં સામાન્ય સમય માટેની જ નોટિસ આપી શકાય, નહીં કે લાંબા સમયની એવું પણ આ ચુકાદામાં ઠરાવવામાં આવ્યું છે કે જો નોટિસ લાંબા સમયની હોય પણ તેમાં ઉપર મુજબનો કોઈ આક્ષેપ ન હોય તો આવી નોટિસ કાયદેસરની ન ગણાય.

ચોક્કસ પ્રકારના આક્ષેપને લાગતાં ચુકાદાઓ

ના. સુપ્રીમ કોર્ટે એવું પણ ઠરાવ્યું છે કે બદદાનતથી કરેલું ફ્રોડ, હકીકતની છુપામણી, જાણીબુઝીને ખોટી માહિતી આપવી વગેરે તત્ત્વો જુદી જુદી પરિસ્થિતિ સૂચવે છે, અને તેથી કરદાતાએ આ બધી પરિસ્થિતિઓમાંથી ક્યાં પ્રકારનો ગુનો કર્યો છે તે બાબતનો સ્પષ્ટ આક્ષેપ નોટિસમાં કરવો જરૂરી છે.

રાજબહાદુર નારાયણસિંહ સુગર મિલનો ચુકાદો જો ૧૯૯૬(૮૮) ઈ.એલ,ટી. ૨૪ તથા કૌર એન્ડ સિંધનો ચુકાદો જે ૧૯૯૭ (૯૪) ઈ.એલ.ટી. ૨૮૯ ઉપર નોંધાયેલ છે. તેમાં ના. સુપ્રીમ કોર્ટે ઠરાવ્યું છે કે લાંબા સમયની નોટિસ આપવા માટેના કાયદામાં કહેલાં સંજોગો એકથી વધુ છે, અને આ પ્રકારના ડિફોલ્ટ પણ અલગ અલગ હોવાથી નોટિસ આપતી વખતે ખાતાએ બતાવવું જ પડે કે કર નહીં ભરનાર વ્યક્તિએ ક્યાં પ્રકારનો ગુનો કે ડિફોલ્ટ કર્યો છે. જો આવો સ્પષ્ટ આક્ષેપ ન હોય તો નોટિસ ગેરકાયદેસરની ગણાશે.

કોસ્મિક ડાઇ કેમિકલનો ચુકાદો

આ ચુકાદો ૧૯૯૫ (૭૫) ઈ.એલ.ટી. ૭૨૧ પર નોંધાયેલ છે. આ કેસમાં ઉત્પાદકે નોટિ. નં.૭૧/૭૮નો લાભ લીધેલો. આ નોટિફિકેશન હેઠળ જો આગલાં વર્ષમાં કરેલ વેચાણની કુલ કિંમત ૧૩.૭૫ લાખથી વધુ ન હોય તો ચાલુ વર્ષે રૂ. પાંચ લાખ સુધી કરમુક્તિ હતી. ખાતાનું કહેવું હતું કે ઉત્પાદકે ખોટું ડિક્લેરેશન આપી લાભ લીધેલો. કારણ કે આગલા વર્ષનું કુલ વેચાણ ખરેખર રૂ.૧૫ લાખથી પણ વધુ હતું. ઉત્પાદકનું કહેવું હતું કે કુલ વેચાણમાંથી રેપીડોજન નામની વસ્તુની કિંમત બાદ કરતાં બાકીનું વેચાણ રૂ.૧૩.૭૫ લાખથી ઓછું હતું અને રેપીડોજન બીજાં એક નોટિ. નં.૧૮૦/૬૧ હેઠળ કરમુક્ત હોવાથી તેની કિંમત કુલ વેચાણમાં ગણવાની નહોતી. આ સંજોગોમાં લાંબા સમયની નોટિસ બદઈરાદાથી ખરી વેચાણકિંમત છૂપાવવાના આક્ષેપ હેઠળ આપી શકાય કે નહીં એ બાબત નક્કી કરતાં ના. કોર્ટે ઠરાવ્યું કે રેપીડોઝન બીજાં કોઈ નોટિફિકેશનથી કરમુક્ત હોય તો પણ તેની કિંમત કુલ કિંમતમાં ગણાય, અને એ પ્રમાણે આ ઉત્પાદકની કુલ વેચાણકિંમત રૂ.૧૫ લાખથી પણ વધુ હોવાથી તેને નોટિ. નં.૭૧/૭૮નો લાભ મળે નહીં. પરંતુ લાંબા સમયની નોટિસની કાયદેસરતા માટે ના. કોર્ટે કહ્યું કે બે હાઈકોર્ટના ચુકાદા આવે હતા કે જે ઉત્પાદિત વસ્તુ કોઈ પણ નોટિફિકેશન હેઠળ કરમુક્ત હોય તેની કિંમત ઉત્પાદકના કુલ વેચાણમાં ન ગણાય અને આ હાઈકોર્ટના ચુકાદાઓ ખોટા હોવા છતાં આ ચુકાદાઓને કારણે આ ઉત્પાદકો રેપીડોજનની કિંમત કુલ વેચાણમાં ન ગણી એ સંજોગોમાં બદઈરાદાનો આક્ષેપ ન મુકી શકાય. ના. કોર્ટે એવું પણ કહ્યું કે ભલે હાઈકોર્ટના જજમેન્ટ ખોટા હતા, પણ

આ જજમેન્ટને કારણે ઉત્પાદકના પક્ષે સ્પષ્ટતાનો અભાવ હોય કે કન્ફ્યુઝન થાય તેવી શક્યતા નકારી ન ખરાય, અને આવા સંજોગોમાં જાણી જોઈને બદઈરાદાથી ઉત્પાદકે કુલ વેચાણકિંમત ખોટી જણાવી એવું ન માની શકાય. લાંબા સમયની નોટિસ આ કારણથી ના. કોર્ટે રદબાતલ ઠરાવી.

જી.આર.ઈન્ફ્રુટ પ્રોજેક્ટ અને તાતા સ્ટીલના ચુકાદા

જી.એસ.ટી. કાયદા હેઠળ કલમ ૭૪ મુજબ ટેક્સ વસૂલાત માટે સુપ્રીમ કોર્ટે અગાઉના સિદ્ધાંતો લાગુ પાડ્યાં છે અને તા. ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૬ અને ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૬ના રોજ જી.આર. ઈન્ફ્રા પ્રોજેક્ટસ અને તાતા સ્ટીલ લિ.ના ચુકાદાઓમાં ઠરાવ્યું છે કે ફ્રોડ, બદઈરાદો જેવા આક્ષેપ વગર અથવા આવા આક્ષેપ સાબિત કરવા પૂરાવા નોટિસમાં બતાવ્યાં વગર લાંબા સમય (એક્સટેન્ડેડ પિરિયડ) માટે ટેક્સ વસૂલાતના પગલાં ગેરકાયદેસર છે. તાજેતરના ચુકાદાનું મહત્ત્વ સમજવું વ્યાપારી માટે જરૂરી છે.

(ક્રમશઃ)

પિતાનું નામ સાચી રીતે કમી થયાનું પુરવાર ન થતાં

હક્કપત્રકમાંથી નામ કમી થયું છતાં જમીનનો હક ન ગયો, સુપ્રીમ કોર્ટે વારસદારોના હકને માન્ય રાખ્યો

માત્ર રેવન્યુ રેકોર્ડમાં નામ કમી થયું હોય તેના કારણે માલિકીના હકનો અંત આવતો નથી

હક્કપત્રકમાંથી નામ હટાવી દેવામાં આવ્યું હોય તો પણ સંબંધિત વ્યક્તિના પુત્રો તથા પત્નીને જમીનની માલિકીનો અધિકાર મળે છે એવો એક ચુકાદો સુપ્રિમ કોર્ટે તાજેતરમાં આપ્યો છે. એક મૃતક વ્યક્તિ રામપ્રસાદની વિધવા અને પુત્રો રામપ્રસાદના કાયદેસરના વારસદારો હતા. રામપ્રસાદના પિતાની માલિકીની ૧૨.૪ એકર જમીન હતી, પરંતુ રામપ્રસાદના ભાઈએ આ જમીન પર વિધવા પત્ની અને પુત્રોએ કરેલા દાવા સામે વાંધો લેતા જણાવ્યું હતું કે રામપ્રસાદે પોતાનો હક જતો કર્યો હોવાથી હક્કપત્રકમાંથી તેનું નામ દુર કરવામાં આવ્યું છે. જોકે સુપ્રિમ કોર્ટે એવો ચુકાદો આપ્યો હતો કે હકપત્રકમાંથી રામપ્રસાદનું નામ કમી કરવામાં આવ્યું હોય માત્ર તેનાથી જ તેણે જમીન પરનો માલિકીહક ગુમાવી દીધો છે એમ સાબિત થતું નથી. વધુમાં હક જતો કરવા માટેના ત્યાગપત્રને મંજુર કરાવવાનું બાકી હતું અને આ ત્યાગપત્ર પર કોઈ સ્વતંત્ર સાક્ષીની સહી ન હતી.

આ કેસ જે ૧૨.૪ એકર જમીન સાથે સંબંધ ધરાવે છે તે ઈન્દોરમાં આવેલી હતી. આ જમીન પર એક ઘર પણ બાંધવામાં આવ્યું હતું. આ જમીનની માલિકી ભગવાનસિંગ નામના વ્યક્તિની હતી. ભગવાનસિંગને રામપ્રસાદ અને વાસુદેવ એમ બે પુત્રો હતા. ભગવાનસિંગનું અવસાન થતાં હકપત્રકમાં થયેલા સુધારા મુજબ તેના બન્ને પુત્રોને આ જમીન અને ઘર વારસામાં મળ્યું હતું. તે પછી આ પત્રકની નોંધ અનુસાર રામપ્રસાદ અને વાસુદેવ બન્ને આ મિલકતમાં સરખો હિસ્સો ધરાવતા હતા. જોકે એ સમયે રામપ્રસાદને દારુની લત લાગી હતી. તેથી તેની પત્ની જમનાબાઈ રામપ્રસાદને પરત લઈને તેના ગામે આવી હતી અને તેની સંભાળ રાખતી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન જમનાબાઈ આ જમીનમાંથી ખેતીની જે આવક થતી હતી તેમાંથી હિસ્સો મેળવતી હતી. જોકે જમનાબાઈએ જ્યારે જ્યારે પણ જમીનમાં બન્ને ભાઈઓનો હિસ્સો અલગ કરવાનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો ત્યારે ત્યારે વાસુદેવ કોઈને કોઈ કારણ આગળ ધરીને આ વાતને ઉડાવી દેતો હતો. તે પછી પહેલી જાન્યારી, ૨૦૦૮માં જમનાબાઈએ દૈનિક ભાસ્કરમાં એક જાહેરાત જોઈ હતી. જેના પરથી જાણવા મળ્યું હતું કે વાસુદેવ સંબંધિત જમીન સંપૂર્ણપણે અન્ય કોઈને વેચી દેવા માંગતો હતો. આથી જમનાબાઈ મહેસુલ ખાતાની કચેરીમાં ગઈ હતી અને હકપત્રકની નકલ કઢાવી હતી. આ હકપત્રકમાં રામપ્રસાદનું નામ કમી કરવામાં આવ્યું હતું. આના બદલે હવે આ જમીન વાસુદેવના પુત્રના નામે હતી એમ જાણવા મળ્યું હતું. આ રીતે પોતાના પતિનું નામ હકપત્રકમાંથી કાઢી નાંખવામાં આવ્યું તેનાથી જમનાબાઈને આઘાત લાગ્યો હતો અને આ કૃત્ય વાસુદેવે જ કર્યું હોય એવી શંકા તેના મનમાં જાગી હતી. આથી જમનાબાઈએ ૧૩ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૮ના રોજ એક કોર્ટમાં એક કેસ દાખલ કર્યો હતો. ૨૦ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૬માં જમનાબાઈ આ કેસ સુપ્રિમ કોર્ટમાં જીતી ગઈ છે.

સુપ્રિમ કોર્ટે પોતાના ચુકાદામાં ટ્રાયલ કોર્ટ અને ફર્સ્ટ એપેલેટ કોર્ટ જે તારણો પર આવી હતી તેને માન્ય રાખ્યા હતા. આ બન્ને કોર્ટે એવું ઠેરવ્યુ હતું કે રામપ્રસાદ આ મિલકતની માલિકીમાં તેના ભાઈ વાસુદેવ સાથે ભાગીદાર છે અને માલિકીમાં આવી ભાગીદારીનો ક્યારેય કાયદેસર રીતે અંત આવ્યો ન હતો. સુપ્રિમ કોર્ટે આ ચુકાદો આપતી વખતે એ સિદ્ધાંતનો આધાર લીધો હતો કે રેવન્યુ રેકોર્ટ એ કોઈ પણ મિલતની માલિકી હક દર્શાવતો કાયદેસરનો દસ્તાવેજ નથી, તે માત્ર વહીવટી હેતુ માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. આવો રેકોર્ડ માલિકી પ્રસ્થાપિત કરતો નથી કે માલિકીનો અંત પણ લાવતો નથી. સુપ્રિમ કોર્ટે તેના અગાઉના ૧૯૯૬ના એક ચુકાદાનો આધાર લઈને એમ પણ જણાવ્યું હતું કે ટાઈટલ કોનું છે તે નક્કી કરવાનો અધિકાર છે અને રેવન્યુ રેકોર્ડ કંઈ અન્ય દર્શાવતું હોય તો પણ માલિકીનો સાચો હક કોને છે તે આ કોર્ટ નક્કી કરી શકે છે. રેવન્યુ રેકોર્ડની એન્ટ્રીએ માલિકીના હકને અનુસરવું જોઈએ અને તેને પ્રસ્થાપિત કરવું જોઈએ નહીં.

આ કેસમાં વાસુદેવની મુખ્ય દલીલ એ હતી કે રામપ્રસાદે સ્વૈચ્છિક રીતે આ મિલકતમાં પોતાના હકને જતો કર્યો હતો. આના સમર્થનમાં રામપ્રસાદે આપેલું એક નિવેદન અને ૧૯૯૦નું એક સોગંદનામું વાસુદેવએ રજુ કર્યું હતું. આ સોગંદનામું એપ્રિલ, ૧૯૯૦માં નાયબ તહેસીલદારની કચેરીમાં રજુ કરવામાં આવ્યું હતું જેના આધારે હકપત્રકમાંથી રામપ્રસાદનું નામ કમી કરવામાં આવ્યું હતું. આના સંદર્ભમાં સુપ્રિમ કોર્ટે એવી નોંધ કરી હતી કે માત્ર રેવન્યુ રેકોર્ડના આધારે જ કોઈ પણ સ્થાવર મિલકતનો માલિકી હક સ્વૈચ્છિકપણે જતો કરવામાં આવ્યો એમ સ્વીકારી શકાય નહીં અને જે પક્ષ આવા રેકોર્ડનો આધાર લેતો હોય તેણે એવુ પ્રસ્થાપિત કરવું જોઈએ કે જે દસ્તાવેજના આધારે માલિકી હક જતો કરાયો છે તે દસ્તાવેજ સાચો હોવાનું સ્વતંત્રપણે સાબિત થાય છે. વાસુદેવે હક જતો કરવા અંગેનો રામપ્રસાદનું જે સોગંદનામું અને નિવેદન રજુ કર્યું હતું તેમાં રામપ્રસાદની સહી છે એવું તેના પુત્રોએ સ્પષ્ટપણે નકાર્યું હતું. વધુમાં આની પર કોઈ સ્વતંત્ર સાક્ષીની સહી પણ ન હતી. આથી આ સોગંદનામું સાચુ છે એવું પુરવાર થતું નથી. વધુમાં સંબંધિત જમીનના રેવન્યુ રેકોર્ડમાં ૧૯૮૦-૮૧માં પોતાના એક પુત્રનું નામ કેવા સંજોગો હેઠળ ઉમેરવામાં આવ્યું હતું તે અંગે પણ વાસુદેવ સંતોષકારક ખુલાસો કરી શક્યો ન હતો. વાસુદેવે સ્પેસિફિક રિલિફ એક્ટનો સહારો લઈ જમનાબાઈએ નિયત સમયમર્યાદા પછી કેસ ફાઈલ કર્યો છે એવી જે દલીલ કરી હતી, તે પણ કોર્ટે ફગાવી દીધી છે. આથી મધ્યપ્રદેશના નિયમો મુજબ ઉક્ત જમીનની બે ભાઈઓ વચ્ચે વહેંચણી કરવાની થાય છે.